

ثالثاً: العقوبات والجزاءات المالية على المخالفات والتعليمات:-

1- الغرامات والجزاءات المالية الخاصة بكفاية رأس المال ومخاطر السوق والسيولة

1/1 كفاية رأس المال لفروع البنوك الأجنبية:-

- تحتسب هذه النسبة فقط على فروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر التي تحتسب مراكزها الرئيسية في الخارج نسبة كفاية رأس المال بازل بحيث لا تقل النسبة عن 3% وكذلك الفروع الأجنبية التي لا تحتسب مراكزها الرئيسية في الخارج نسبة كفاية رأس المال بازل، تحتسب النسبة بحد أدنى 6%.
- فرض غرامات عن كل يوم تستمر فيه مخالفة الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة وذلك وفقاً لجدول الغرامات المرفق ملحق رقم (18).
- في حالة مخالفة البنك للحد الأدنى في أي يوم فإنه يتوجب على البنك تعبئة النموذجين الملحقين التاليين وتزويد المصرف بهما في موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه المخالفة:-
- نموذج احتساب نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي صافي الموجودات ملحق رقم (16).
- نموذج قيد غرامة مخالفة نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي صافي الموجودات ملحق رقم (17).

2/1 نسبة تغطية السيولة¹:

أولاً: البنوك الوطنية:

1. سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة حسب التعليمات الواردة بالصفحة رقم (40) على أساس أيام التجاوز وفقاً للجدول والنماذج بالملحق رقم (21).
2. في حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى للنسبة في أكثر من مستوى (البنك بقطر – البنك وفروعه بالخارج – مجموعة البنك) يتم فرض الجزاءات المالية المقررة على المستوى الأكبر تجاوزاً، وفي حالة تكرار المخالفات لأكثر من شهر وعدم التزام البنك بمعالجة التجاوز في النسب سيتم مضاعفة الجزاءات المالية المذكورة أعلاه وفقاً لتقدير المصرف المركزي.

ثانياً: فروع البنوك الأجنبية:

1. سيتم فرض الغرامات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية² على أساس أيام التجاوز وفقاً للنماذج بالملحق رقم (21).
2. في حالة تجاوز أي فرع للحد الأدنى المقرر للنسبة يمكن إعفائه من الغرامة المالية المقررة في حالة تقديمه كتاب من مركزه الرئيسي معززاً بكتاب من السلطة الرقابية الأم بأن البنك يقوم بحساب

¹ التعميم رقم 2014/2 تاريخ 2014/1/6 (إلى جميع البنوك).

² التعميم رقم 2016/30 تاريخ 2016/4/12 (إلى جميع البنوك).

نسبة تغطية السيولة بشكل مجمع بما في ذلك فرعته بقطر وفقاً لمقررات بازل (3) وأنه يفي بمتطلبات النسبة وفقاً للمتطلبات الإشرافية، وفي جميع الأحوال يجب على جميع الفروع (سواء تلك المعفاة من الغرامة أو الأخرى) إعداد وحساب النسبة وتزويد المصرف المركزي بها شهرياً على النحو المتقدم لأغراض المراقبة.

3/1 نسبة صافي الموارد المستقرة (Net Stable Funding Ratio)³

أولاً: البنوك الوطنية:

1. سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة حسب التعليمات الواردة بالصفحة رقم (42) على أساس أيام التجاوز وفقاً للنماذج بالملحق رقم (23).
 2. في حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى للنسبة في أكثر من مستوى (البنك وفروعه بالخارج - مجموعة البنك) يتم فرض الجزاءات المالية المقررة على المستوى الأكبر تجاوزاً، وفي حالة تكرار المخالفات لأكثر من شهر وعدم التزام البنك بمعالجة التجاوز في النسب سيتم مضاعفة الجزاءات المالية المذكورة أعلاه وفقاً لتقدير المصرف المركزي.
- ثانياً: فروع البنوك الأجنبية:

1. سيتم فرض الغرامات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة⁴ على أساس أيام التجاوز وفقاً للنماذج بالملحق رقم (23).
2. في حالة تجاوز أي فرع للحد الأدنى المقرر للنسبة يمكن إعفائه من الغرامة المالية المقررة في حالة تقديمه كتاب من مركزه الرئيسي معزراً بكتاب من السلطة الرقابية الأم بأن البنك يقوم باحتساب نسبة صافي الموارد المستقرة بشكل مجمع بما في ذلك فرعته بقطر وفقاً لمقررات بازل (3) وأنه يفي بمتطلبات النسبة وفقاً للمتطلبات الإشرافية، وفي جميع الأحوال يجب على جميع الفروع (سواء تلك المعفاة من الغرامة أو الأخرى) إعداد وحساب النسبة وتزويد المصرف المركزي بها شهرياً على النحو المتقدم لأغراض المراقبة.

4/1 جداول فجوات آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات (Maturity Ladder)⁵:

- بالإشارة إلى التعميم رقم 2019/26 بتاريخ 2019/9/16 بشأن جداول فجوات آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات (Maturity Ladder) والتي يتم إعدادها في نهاية كل شهر وتزويد المصرف بها في موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي، فقد تقرر ما يلي:-
- 1- بدء فرض جزاءات مالية على البنوك المخالفة للحدود القصوى للفجوات التراكمية السالبة لكل فئة من فئات الاستحقاق المحددة في جداول فجوات آجال استحقاقات الموجودات

³ التعميم رقم 2015/26 تاريخ 2015/3/30 (إلى جميع البنوك).

⁴ التعميم رقم 2016/30 تاريخ 2016/4/12 (إلى جميع البنوك).

⁵ التعميم 2023/11 تاريخ 2023/11/21 (إلى جميع البنوك التجارية)

والمطلوبات لجميع العملات وكذلك عملة الدولار الأمريكي، بالتعميم المشار إليه حسب
الجدول أدناه:-

التجاوز/المخالفات بالريال القطري				
أكثر من 10%	أكثر من 5% وحتى 10%	من 1% وحتى 5%	السقف	مدة الفجوة
300,000	200,000	100,000	5%	حتى أسبوع
200,000	150,000	75,000	15%	أكثر من أسبوع وحتى شهر
150,000	100,000	50,000	20%	أكثر من شهر وحتى 3 شهور
150,000	100,000	50,000	30%	أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور
150,000	100,000	50,000	40%	أكثر من 6 شهور وحتى سنة

2- لغرض احتساب التجاوزات عن الحدود القصوى المحددة بالتعميم والتي ستفرض عليها
الجزاءات المالية المبينة بالجدول أعلاه، يتم احتساب نسبة الفجوة التراكمية السالبة لكل
فئة بقسمة الفجوة التراكمية الفعلية للفئة على أساس إجمالي مطلوبات الفئة، ومرفق طيه
نسخة من جداول آجال الاستحقاقات التي سيتم على أساسها احتساب إجمالي العملات
وكذلك بعملة الدولار وفق الملحق (24).

3- يتم احتساب الجزاء المالي في حالة مخالفة البنك للحد الأقصى للسقف على مستوى البنك
وفروعه الخارجية (SOLO)، على أساس إجمالي العملات وكذلك بعملة الدولار.

5/1 تركيزات مصادر الأموال⁶

سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 2012 على البنوك المخالفة حسب ما تضمنته التعليمات صفحة (47).

6/1 نسبة الائتمان إلى الودائع⁷:-

يتم فرض الجزاءات المالية المقررة على التجاوز في نسبة الائتمان إلى الودائع وفقاً للنماذج بالملحق رقم
(27).

7/1 توازن مراكز العملات⁸:-

سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقف المقررة كما هو معمول به بالنسب
الإشرافية الأخرى.

⁶ التعميم 2023/5 تاريخ 2023/4/4 (إلى جميع البنوك التجارية).

⁷ تعميم رقم 2014/60 تاريخ 2014/7/20 (إلى جميع البنوك).

⁸ التعميم رقم 2016/27 تاريخ 2016/4/7 (إلى جميع البنوك).

8/1 نسبة الاستثمارات في العقارات (للبنوك الإسلامية فقط):

- في حالة مخالفة البنك لنسبة الاستثمارات في العقارات المبينة في التعليمات صفحة (54) ليوم أو أكثر، يتوجب احتساب تلك النسب لكافة الأيام في ذات الشهر وتعبئة النماذج المرفقة ملحق رقم (29) وجدول الغرامات ملحق (31) وقيد غرامة مخالفة النسبة ملحق (30).
- للمصرف مطالبة أي بنك باحتساب أي من هذه النسب لكافة الأيام لشهر معين وفي حال وجود مخالفة لم يفصح عنها البنك فسيقوم بتطبيق الحد الأقصى للغرامة لكل يوم استناداً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

9/1 سقوف وضوابط الاستثمارات:-

- سيتم فرض الغرامات المالية المقررة على أي تجاوزات لهذه السقوف كما هو مبين في بند (6/4) صفحة (55).

2- الغرامات والجزاءات المالية الخاصة بالمخاطر الائتمانية

1/2 إدارة مخاطر الائتمان:

- ستطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك المخالفة لتعليمات إدارة مخاطر الائتمان صفحة (74) مبينة في البند 3 من رابعاً.

2/2 مخاطر البلدان ومخاطر التحويل:

- سوف يتم تطبيق الجزاءات المناسبة على البنوك غير الملتزمة بالتعليمات الخاصة بمخاطر البلدان ومخاطر التحويل الواردة في الصفحات رقم 92-94.

3/2 نسبة صافي مخاطر التمويل العقاري:

- سيتم احتساب وفرض الجزاءات المالية المقررة وفقاً للنماذج في الملحق (41) والملحق (42) على التجاوز القائم في نهاية كل شهر عن السقف الإجمالي للتمويل العقاري البالغ 150% من قاعدة رأس المال.

4/2 الائتمان الممنوح مقابل الراتب:

- سيتم فرض غرامة مالية على البنوك المخالفة للتعليمات وفقاً للبند (5) صفحة (106) وذلك اعتباراً من 2011/8/22.

5/2 نسبة الجاري مدين الى الائتمان:-

- عل كل بنك باحتساب نسبة الجاري مدين الى اجمالي التسهيلات لديه من واقع بيانات ميزانيته الشهرية، وفي حالة تجاوزها للحد الاقصى المقرر في يوم او أكثر فإنه يتوجب احتساب النسبة لكافة الايام في ذات الشهر وتعبئة النموذجين التاليين المرفقين وتزويد المصرف بهما مرفقين مع الميزانية الشهرية (وفقاً للتعليمات الواردة بالصفحات (129-131)): -
- نموذج احتساب نسبة الجاري مدين إلى إجمالي التسهيلات (نموذج رقم 1) ملحق (53).
- نموذج قيد غرامات مخالفة نسبة الجاري مدين إلى إجمالي التسهيلات نموذج رقم (2) ملحق (54).
- يجوز للمصرف في أي وقت أن يطلب من أي بنك تعبئة النموذج رقم (1) باحتساب النسبة لكافة الأيام لشهر معين وفي حالة وجود تجاوزات لم يتم بالإفصاح عنها فسيطبق المصرف الحد الأقصى للغرامة لكل يوم استناداً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 وتعبئة النموذج رقم (2) أيضاً وتزويد المصرف بهما خلال فترة زمنية يتم تحديدها في حينه.
- يتم فرض غرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وذلك وفقاً لجدول غرامات مخالفة نسبة الجاري مدين الى اجمالي التسهيلات ملحق (55).

6/2 شروط عقد الائتمان والمستندات:-

- في حال مخالفة البند (6) صفحة (132)، سيتم توقيع الغرامات المالية حسب ما جاء في المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

7/2 تمويل الاكتتاب في رؤوس اموال الشركات تحت التأسيس:-

- في حال مخالفة البند (7) صفحة (132) سوف تفرض غرامة مالية على البنوك المخالفة للتعليمات وفقاً للمادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

8/2 تمويل متاجرات العملاء في الاوراق المالية:-

- تفرض الغرامات المالية على البنوك المخالفة لتعليمات تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية المذكورة في البند (9) بالصفحة (134) حسب المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

9/2 مخاطر أسعار الفائدة على الائتمان:

- تفرض غرامة مالية على البنوك المخالفة للبند (10) صفحة (134) من التعليمات حسب المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

10/2 التسهيلات الائتمانية للأجهزة والشركات الحكومية:

سوف يتم فرض العقوبات والغرامات المناسبة على البنوك المخالفة بمقتضى مواد الباب التاسع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك المخالفة للتعليمات في البند (15) صفحة (138).

11/2 منح التمويل بأسلوب التورق:

سيتم فرض الغرامات المالية المقررة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك المخالفة للتعليمات في البند (4/16) بالصفحة (139).

12/2 حسابات جارية مكشوفة (البنوك الإسلامية)

تفرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 وسوف تحسب الغرامة عن كل يوم يكشف فيه الحساب الجاري لأي عميل في غير الحالات المذكورة في البند (5/16) صفحة (141) من التعليمات.

3- مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمصارف الوطنية بالدولة⁹:

سيقوم المصرف المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عنها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما التعليمات المذكورة بالصفحة رقم (174).

4- استغلال الحسابات الشخصية لأغراض تجارية (تعميم 2007/225)

سيقوم مصرف قطر المركزي بتوقيع جزاءات وغرامات مالية على البنوك المخالفة للتعليمات بند (7) صفحة (207) وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

5- تعليمات إنشاء وعمل حساب ضمان التطوير العقاري¹⁰:

على جميع البنوك الالتزام بالتعليمات اعتباراً من تاريخ 2025/2/5، وتُمنح البنوك فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وتهيئة أنظمتها. وسيتم فرض الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 على جميع البنوك المخالفة.

⁹ تعميم رقم 2014/18 تاريخ 2014/2/24 (إلى جميع البنوك الوطنية)
¹⁰ تعميم رقم 2025/2 تاريخ 2025/2/5 (إلى جميع البنوك).

6- سرية تقارير التفتيش ومراسلات البنوك مع مصرف قطر المركزي¹¹

سيتم فرض الجزاءات المالية على البنوك والمصارف المخالفة للتعليمات الواردة بالبند رقم (5) بالصفحة (256) وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012.

7- مسؤولية أعضاء مجالس إدارات وكبار موظفي البنوك عن صحة ودقة التقارير**والبيانات المرسلة من البنوك في الوقت المحدد¹²**

في حال تم تزويد مصرف قطر المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات مضللة أو يثبت عدم صحتها أو التأخير في إرسالها حسب المدة المحددة، دون مبرر مقبول، سيقوم مصرف قطر المركزي بفرض الجزاءات المالية واتخاذ أي من الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 وفقاً للبند (عاشراً) صفحة (272)

8- ضوابط الإفصاح عن معدلات الفائدة (العائد)¹³

ستُفرض الجزاءات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 على البنوك المخالفة حسب ما تضمنته التعليمات صفحة (320).

9- العمولات والرسوم على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية:-

سوف يتم فرض الغرامات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 على البنوك المخالفة للتعليمات صفحة (328).

10- فرض غرامات على التأخير وعدم دقة البيانات الواردة من البنوك:-

تفرض غرامات مالية وفقاً للمادتين 216 و 217 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 في حالة تجاوز مواعيد تزويد المصرف بالبيانات الدورية أو في حالة وجود أخطاء في هذه البيانات وذلك اعتباراً من 2010/8/26 حسب البند رقم (11) بالصفحة (252) وكذلك البند (حادي عشر) صفحة (373).

11- إرشادات الذكاء الاصطناعي¹⁴:

على جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة الالتزام بالإرشادات بالملحق رقم (161) اعتباراً من تاريخه، وتوفيق أوضاعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة. وفي حال عدم الالتزام سيتم فرض الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (13) لسنة 2012.

¹¹ التعميم رقم 2023/6 تاريخ 2023/4/10 (إلى جميع البنوك)

¹² تعميم 2024/2 تاريخ 2024/2/14 (إلى جميع البنوك)

¹³ تعميم رقم 2023/1 تاريخ 2023/3/8 (إلى جميع البنوك)

¹⁴ تعميم 2024/6 تاريخ 2024/9/4 (إلى جميع البنوك)